**ALGEMENE VOORWAARDEN VAN**
**RYAN REDDY PRODUCTIONS**

*In deze Algemene Voorwaarden wordt onder RRP verstaan de eenmanszaak THE RYAN REDDY PRODUCTIONS Meubelmaker en Ontwerper, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 64102475.*

**Artikel 1 Toepasselijkheid**

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van RRP en op alle met RRP aangegane overeenkomsten.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en RRP en worden reeds uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk door RRP en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

**Artikel 2 Offerte, totstandkoming van de opdracht**

2.1 De offerte is gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.2 Opdrachtgever zal de door RRP uitgebrachte offerte, inclusief de ideeën en kennis van RRP uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Dit geldt ook voor (voorstellen) tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de offerte en/of opdracht.

2.3 De opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden en materialen, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

2.4 De overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door RRP uitgebrachte offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en RRP het (indien overeengekomen) bedrag van vooruitbetaling heeft ontvangen.

**Artikel 3 Prijs, Betaling**

3.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

3.2 Indien er in de offerte geen vaste prijs is opgenomen, dan staat tussen RRP en opdrachtgever vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.

3.3 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten.

3.4 RRP behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden.

3.5 RRP kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

3.6 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening(en) in de in de offerte genoemde valuta, zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt.

3.7 RRP is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten en na een redelijke termijn zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding de opdracht eenzijdig schriftelijk te beëindigen, wanneer facturen en/of vooruitbetalingen niet, niet volledig, niet tijdig zijn voldaan.

3.8 RRP behoudt zicht het recht voor de prijs na aanvaarding van de offerte in overleg te wijzigen, in het geval er sprake is van een wijziging van de prijzen van de te gebruiken en toe te leveren materialen dan wel er door onvoorziene omstandigheden meer uren moeten worden verricht.

**Artikel 4 Uitvoering van de opdracht**

4.1 Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt RRP zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.2 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van opdrachtgever komen dan wel hun oorzaak

vinden in door RRP niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties en/of informatie.

4.3 Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan RRP alle reeds door RRP gemaakte kosten en uren te vergoeden. Daarnaast is RRP gerechtigd om een annuleringsfee van 5 à 10 % van de offerteprijs te vragen.

4.4 Indien RRP niet zelf de resultaten van de werkzaamheden vervoert, maar hiervoor een transporteur inschakelt dan is het vervoer voor risico van de opdrachtgever en worden de daaraan verbonden kosten doorberekend aan de opdrachtgever.

4.5 RRP is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en zal de opdrachtgever hierover informeren.

4.6 Bij aflevering van het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden zal opdrachtgever voor akkoord voor de deugdelijkheid en de staat van het resultaat tekenen.

**Artikel 5 Eigendom en rechten**

5.1 Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat RRP alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RRP is het opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

5.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan RRP.

5.4 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart RRP voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

**Artikel 6 Aansprakelijkheid**

6.1 RRP is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan RRP toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

6.2 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij gebruik of toepassing van het resultaat van de werkzaamheden van RRP, is RRP niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van RRP.

6.3 RRP is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derde(n) van door deze derde(n) geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van RRP, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van RRP.

6.4 RRP is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan RRP toegeleverde materialen dan wel het niet volledig, niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de toeleverancier.

6.5 RRP is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het resultaat door opdrachtgever en/of derden noch voor het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.

6.6 RRP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever en maximaal tot tweemaal het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens de offerte verschuldigd is.

6.7 Aanspraken van opdrachtgever jegens RRP vervallen volledig indien deze niet binnen 14 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

**Artikel 7 Geschillen**

7.1 Op de door RRP gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.